



2026 йил 23 июнь

Тошкент шаҳри

Чиқ. 9-сон

**Ўзбекистон Республикаси Солиқ қўмитаси ҳузуридаги Жамоатчилик кенгашининг
фуқароларнинг Ўзбекистон Республикаси Халқ банкидаги шахсий жамғариб бориладиган
пенсия ҳисобварақларига (ШЖБПХ) ихтиёрий равишда йўналтириладиган маблағлари қисмида
ЖШДС бўйича имтиёзни қўллаш масаласига доир
ХУЛОСАСИ**

Кўриб чиқиш учун асос: ишловчи пенсионерларнинг муурожаати.

1. Масаланинг моҳияти

1.1. Солиқ кодексининг 378-моддаси 16-бандига мувофиқ, солиқ тўловчининг Халқ банкидаги шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига (ШЖБПХ) ихтиёрий равишда йўналтириладиган иш ҳақи ва бошқа даромадлари ЖШДСдан озод қилинган. Имтиёз сўзсиз таърифланган: Кодексда маблағларни кейинчалик ечиб олиш муддатларига оид чекловлар ҳам, суммага оид чегаралар ҳам белгиланмаган.

1.2. 2026 йил май ойида минглаб ишловчи пенсионерлар “Soliq.uz” орқали 2023–2025 йиллар учун ЖШДС бўйича қарздорлик тўғрисида хабарномалар олди. Уларга ШЖБПХдан маблағ ечиб олинганлиги муносабати билан пеня ҳисобланган. Даъволар оммавий низолар ва суд муҳокамаларига сабаб бўлди. Мавжуд маълумотларга кўра, имтиёздан фойдаланмаган шахслар ҳам хабарнома олган.

1.3. Ариза берувчиларнинг маълумотларига кўра, 2023–2025 йиллар учун даромадлар тўғрисидаги декларациялар ишловчи пенсионерлар номидан солиқ органлари томонидан уларнинг хабарисиз ва розилигисиз “Soliq.uz” порталидаги шахсий кабинетларига кириш орқали, шу жумладан, дам олиш куни – 2026 йил 9 майда бир йўла бир неча йил учун суммалар қўшимча ҳисобланган ҳолда тақдим этилган.

1.4. СК 378-моддасининг 16-бандига биноан озод қилишнинг чекланмаган хусусияти солиқ тўлашдан бўйин товлаш мақсадида имтиёздан фойдаланишга йўл қўймоқда. Пенсионерда маблағларни ечиб олиш ҳуқуқи аллақачон юзага келган. Даромад ШЖБПХга солиқ ушлаб қолинмасдан йўналтирилади ва ўша даврнинг ўзида ечиб олинади. Натижада иш ҳақи ва бошқа даромадлар ҳақиқий жамғармалар шакллантирилмаган ҳолда солиқ солишдан чиқарилмоқда. Бундай ҳаракатлар ҳуқуқни суиистеъмол қилиш аломатларига эга бўлиши мумкин (СК 14-моддаси). Бундай бўйин товлаш имконияти Кодекс нормасидаги бўшлиқ билан шартланган. Идоравий ҳужжатлар унга мувофиқ келтирилмаган. Бунинг учун жавобгарлик солиқ тўловчиларнинг зиммасида эмас.

2. Ҳуқуқий таҳлил

2.1. СК 75-моддасига асосан, имтиёзлар фақат Кодексга мувофиқ тақдим этилади. СК 378-моддасининг 16-банди “иш ҳақи ва бошқа даромадлар”ни бевосита қамраб олганлиги сабабли,

ШЖБПХга, шу жумладан, ижарадан олинган даромаднинг йўналтирилиши ўз-ўзидан Кодексга зид эмас.

2.2. ШЖБПХдан маблағларни тўлаш тўғрисидаги низомга (21.12.2004 й. 595-сон ВМҚ 3-илова) кўра, тўловлар даври ва даврийлиги олувчи томонидан белгиланади ҳамда чекланмайди. Барча маблағларни бир йўла ечиб олишга йўл қўйилади (10, 11, 13-б.).

2.3. Ўзбекистон Республикаси Халқ банкидаги фуқароларнинг шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига ихтиёрий равишда йўналтириладиган маблағларга жисмоний шахслардан олинadиган даромад солиғи бўйича имтиёзни қўллаш тартиби тўғрисидаги низом (04.06.2010 й. АВ рўйхат рақами 2111-сон) қуйидаги асосларга кўра қўлланилиши лозим эмас:

— СК 2-моддасида солиқ тўғрисидаги қонунчилик Кодексдан ва қабул қилиниши Кодексда тўғридан тўғри назарда тутилган бошқа ҳужжатлардан иборатлиги белгиланган. СК 378-моддасида 2111-сон Низомга ҳавола мавжуд эмас ва мазкур имтиёзни қўллаш шартларини тартибга солувчи қонуности ҳужжатини қабул қилиш назарда тутилмаган. Бинобарин, 2111-сон Низом СК 2-моддаси маъносида солиқ тўғрисидаги қонунчилик таркибига кирмайди.

— СК 3-моддасида белгиланишича, норматив-ҳуқуқий ҳужжат солиқ муносабатлари субъектларининг ҳуқуқларини чекласа, у Кодексга мувофиқ эмас деб топилади. Кодекс имтиёзни сўзсиз тақдим этади, 2111-сон Низом эса уни маблағларнинг ҳисобварақда туриш муддати ҳақидаги шарт билан чеклаб қўймоқда.

— 20.04.2021 йилдаги “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида” ги ЎРҚ-682-сон Қонуннинг 18 ва 46-моддаларига асосан, юқорироқ юридик кучга эга бўлган ҳужжатга зид келадиган ҳужжат қўлланилмайди. Янги нормаларга зид бўлган қоидалар ўз кучини йўқотган деб топилиши лозим. 2111-сон Низом эса Кодексга мувофиқ келтирилмаган.

2.4. Шу тариқа, Солиқ кодекси янги таҳрирда қабул қилинишида ҳуқуқий бўшлиқ юзага келди. 378-моддада маблағларни сақлаш муддати бўйича ҳеч қандай шартларсиз озод этиш белгиланган. Аввалги чеклов (2111-сон Низом 9-б.) Кодексга зид бўлиб қолди. Янги чеклов эса на Кодексда, на қонуности ҳужжатларида мустаҳкамлаб қўйилмаган. Натижада имтиёз суиистеъмолликдан ҳимояланмаган бўлиб чиқди, бироқ ушбу бўшлиқ учун жавобгарлик фуқаролар зиммасида эмас, балки норма ижодкорлиги ва назорат қилувчи органлар зиммасидадир.

2.5. Солиқ кодексининг 27-моддаси солиқ органлари зиммасига солиқ тўғрисидаги қонунчиликка риоя этилишини мониторинг қилиш, шу жумладан, солиқдан бўйин товлаш схемаларини аниқлаш ва солиқ тўловчиларни хабардор қилиш мажбуриятини юклайди. Олти йил давомида (2020–2025 йиллар) кўриб чиқиладиган имтиёзга нисбатан мазкур мажбурият бажарилмаган: солиқ тўловчиларга бирон-бир огоҳлантириш ёки тушунтириш юборилмаган. Олдиндан хабардор қилмасдан бутун тўпланиб қолган давр учун эътирозлар билдирилиши ва пенялар ҳисобланиши солиқ маъмуриятчилигининг адолатлилиқ принципига зид келади.

2.6. Солиқ кодекси (СК 397-м.) солиқ органига жисмоний шахс номидан солиқ декларациясини топшириш ҳуқуқини тақдим этмайди. Декларация тақдим этилмаган тақдирда, қонуний йўл — жисмоний шахсни жавобгарликка тортиш учун судга мурожаат қилишдир.

2.7. Амалдаги қонунчиликда юридик ва жисмоний шахсларга қўшимча солиқлар ҳисоблашда процессуал кафолатларнинг турлича даражалари назарда тутилган. Юридик шахс учун кўп босқичли ҳимоя таъминланади: текширув бошланишидан камида 30 кун олдин огоҳлантириш, унинг натижалари бўйича далолатнома тузиш, белгиланган муддатда эътироз билдириш ҳуқуқи билан баённома расмийлаштириш, низони мажбурий тартибда судгача ҳал этиш ҳамда низо давом

этадиган бутун вақт давомида, шу жумладан, бешта суд инстанциясида кўриб чиқиш жараёнида ҳам ундирувни тўхтатиб туриш.

Жисмоний шахс — ишловчи пенсионерга бу кафолатларнинг бирортаси ҳам тақдим этилмаган. Декларация унинг номидан хабарисиз топширилган, қарздорлик бир неча йил учун бир йўла ҳисобланган, пеня автоматик тарзда ҳисоблана бошлаган, Мажбурий ижро бюроси орқали мажбурий ундириш механизми дарҳол ишга туширилган.

Процессуал кафолатлардаги бундай номутаносиблик қонун олдидаги тенглик конституциявий принципага зид бўлиб, фуқароларни хусусиятига кўра ўхшаш бўлган низода юридик шахснинг ҳолатига нисбатан жиддий равишда ёмонроқ ҳолатга солиб қўймоқда.

3. Хулосалар

3.1. 2111-сон Низом СК 2-моддаси маъносида солиқ тўғрисидаги қонунчилик таркибига кирмайди, СК 3-моддасига зид равишда солиқ муносабатлари субъектларининг ҳуқуқларини чеклайди ҳамда Солиқ кодексининг 378 ва 75-моддаларига зид келади. Солиқ талабномалари учун асос бўлиб хизмат қила олмайди.

3.2. Кодексга зид бўлган идоравий ҳужжат асосида, асосларни якка тартибда баҳоламасдан ҳамда олти йил давомида мониторинг ва солиқ тўловчиларни олдиндан хабардор қилмасдан 2023–2025 йиллар учун ЖШДС ва пеняларни оммавий равишда қўшимча ҳисоблашни Кенгаш асоссиз деб ҳисоблайди.

3.3. Жисмоний шахслар номидан уларнинг розилигисиз солиқ декларацияларини топшириш ва уларнинг шахсий кабинетларига кириш амалдаги қонунчиликда ҳуқуқий асосга эга эмас ва хизмат текширувини ўтказишни талаб қилади.

3.4. Муаммо тизимли хусусиятга эга. ШЖБПХ механизми орқали ЖШДС тўлашдан бўйин товлаш имконияти Кодексдаги бўшлиқ ҳамда идоравий ҳужжатларнинг унга мувофиқ келтирилмагани билан изоҳланади. Бунинг учун жавобгарлик тегишли давлат органлари зиммасидадир.

3.5. Айрим ҳолларда солиқ тўловчиларнинг ҳаракатлари ҳуқуқни суиистеъмол қилиш (СК 14-моддаси) аломатларига эга бўлиши мумкин. Бироқ оқибатларни қўллашга фақат якка тартибда йўл қўйилади. Солиқ тўловчи рози бўлмаган тақдирда эса — солиқ органининг даъвоси бўйича суд томонидан амалга оширилади. Идоравий ҳужжат асосида оммавий равишда қўшимча ҳисоблаш бундай тартиб-таомил ҳисобланмайди.

4. Тавсиялар

4.1. 2111-сон Низомнинг 9-бандига асосланган 2023–2025 йиллар учун ЖШДС ва пенялар бўйича қарздорликни сўндириш тўғрисидаги талабномаларни чақириб олиш. Солиқ тўловчиларга шу асосда аввал ундирилган суммаларни қайтариш.

4.2. Солиқ тўловчиларнинг розилигисиз даромадларни декларациялаш ва уларнинг шахсий кабинетларига кириш фактлари тўғрисидаги маълумотларни текшириш. Агар фактлар тасдиқланса — бундай ҳаракатларга ҳуқуқий баҳо бериш.

4.3. Солиқ кодексининг 378-моддасига имтиёзни қўллаш шартларини, унга ҳуқуқи бўлган шахслар доирасини ва уни амалга ошириш механизмини бевосита Кодекснинг ўзида (тўғридан-тўғри амал қилувчи ҳужжат сифатида) мустақамлаб қўядиган ўзгартиришлар лойиҳасини тайёрлаш. Бунда:

— имтиёз фақат ҳақиқатда жамғармада қоладиган маблағларни қамраб олиши учун қайтариш операцияларини (маблағлар қайси солиқ даврида киритилган бўлса, ўша даврда уларни ечиб олишни) истисно этувчи шартни назарда тутиш;

— иш ҳақининг 100%и ШЖБПХга йўналтирилишини истисно этиш учун имтиёздан фойдаланишда чекловларни — озод этиладиган даромаднинг чегаравий миқдорини белгилаш (иш ҳақининг фоизида — 10–30% доирасида ва/ёки мутлақ суммада — ҳаётни инвестициявий сўғурталаш бўйича имтиёзга ўхшаш тарзда тахминан 100 млн сўм миқдорида);

4.4. Кодексда янги нормалар мустаҳкамлаб қўйилгач, 595-сон ВМҚ ва идоравий ҳужжатларни унга мувофиқ келтириш.

4.5. ШЖБПХ қисмида солиқ агенти функциясини иш берувчидан Халқ банкига ўтказиш мақсадга мувофиқлигини кўриб чиқиш. Пенсиялар ўз даромадларини мустақил ҳисоблаб чиқармаслиги ва декларацияламаслиги керак, чунки ёшга доир ва бошқа чекловлар муқаррар равишда хатоларга ва суиистеъмолликларга олиб келади. Халқ банкининг «Хазна» иловасини ва ЖБПТ механизмини маблағларни ечиб олиш фақат солиқ солинмайдиган қисмида амалга ошириладиган, солиқ эса тўлов манбаида ушлаб қолинладиган тарзда такомиллаштириш.

4.6. Ҳуқуқни суиистеъмол қилиш аломатларига эга бўлган аниқланган ҳолатлар (ШЖБПХга миллиардлаб сўм миқдорида маблағ йўналтириш, иш ҳақининг 100%ини ўтказиб, дарҳол ечиб олиш) бўйича СК 14-моддаси асосида солиқ органининг даъвоси бўйича суд тартибида яқка тартибда низолашиш. Бундай малакани имтиёздан фойдаланган барча солиқ тўловчиларга нисбатан татбиқ этмаслик.

4.7. Шунга ўхшаш вазиятларни ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этиш мақсадида Солиқ кодекси ва идоравий ҳужжатлар ўртасидаги ҳуқуқий бўшлиқлар ҳамда тафовутларни тезкор аниқлаш механизмини яратиш.

4.8. Солиқлар қўшимча ҳисобланганда жисмоний шахсларга юридик шахсларнинг кафолатларига қийсланадиган процессуал кафолатларни — олдиндан хабардор қилиш, эътироз билдириш ҳуқуқи ва низо даврида ундирувни тўхтатиб туриш ҳуқуқини таъминловчи нормаларни Солиқ кодексига киритиш ташаббуси билан чиқиш.

Кенгаш раиси



М. Перпер